



Présentation de l'épreuve de Culture économique, juridique et managériale

(Arrêté du 15 février 2018, JO du 6 mars 2018 ;

Arrêté du 3 juin 2022, JO du 4 juin 2022)

Cette épreuve vise à évaluer les compétences que vous aurez acquises dans le cadre de l'enseignement de CEJM ainsi que votre capacité à les mobiliser à travers un questionnaire croisant les champs disciplinaires **économique, juridique et managérial**.

1 Les compétences évaluées

L'épreuve vise à évaluer votre capacité à :

- analyser des situations auxquelles l'entreprise est confrontée ;
- exploiter une base documentaire économique, juridique et managériale ;
- proposer des solutions argumentées en mobilisant des notions économiques, juridiques ou managériales et les méthodologies adaptées aux situations proposées ;
- établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision stratégique ;
- prendre des décisions opérationnelles intégrant les dimensions économique, juridique et managériale ;
- exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et argumentée.

2 La forme de l'épreuve

UNE ÉPREUVE ÉCRITE PONCTUELLE

- Durée : **4 heures**
- Un **contexte d'entreprise** d'environ **2 pages**
- Une **base documentaire** d'une **dizaine de pages** au maximum
- Une série de **questions** (en moyenne 9)
- Plusieurs **missions contextualisées** (en moyenne 3)

UNE ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE DE RATRAPAGE

Les épreuves de rattrapage sont pérennisées au brevet de technicien supérieur (BTS) depuis la session 2022.

L'étudiant a accès au rattrapage si :

- sa **moyenne est au moins égale à 8 et inférieure à 10/20**
pour l'ensemble des épreuves ;

ET

- sa **moyenne est au moins égale à 10/20 à l'ensemble des épreuves**
du domaine professionnel.

Les notes prises en compte, dans les deux cas, incluent, le cas échéant, les bénéfices et reports de notes.

Le candidat choisit **2 épreuves orales** parmi celles qui portent sur les **compétences relevant du domaine général** pour chaque spécialité du BTS.

- Durée : **40 minutes**
 - **20 min de préparation**
 - **20 min d'interrogation**
 - 10 min de présentation du candidat
 - + 10 min de questions avec le jury
- Un **sujet de 2 pages**
 - 1 page de contexte d'entreprise
 - + 1 page contenant deux annexes
- **3 questions** : une question de droit
 - une question d'économie
 - une question de management



Les épreuves prennent appui sur un **dossier** qui comprend :

- un **contexte réel** d'entreprise ;
- des **problématiques** de nature juridique, économique ou managériale ;
- une **base documentaire** juridique, économique et managériale ;
- une **série de questions** permettant de **structurer et orienter le travail à réaliser** par le candidat, couvrant les trois champs ;
- pour chaque question, une **réponse construite et argumentée** est attendue.

Les **annexes de l'épreuve écrite et orale** sont utiles pour comprendre le problème. Il peut s'agir :

- d'extraits de Codes, de décisions de justice... ;
- de références théoriques et de concepts (ex. : la chaîne de valeur) ;
- d'articles, d'extraits de sites Internet, d'entretiens fictifs ou réels...

3 Que faire pendant l'épreuve écrite ?

1. Analyser la situation et identifier le ou les problèmes économiques, juridiques et de management

Il est important de commencer par lire attentivement la situation de l'entreprise afin de l'analyser précisément. Vous pouvez recopier au brouillon la problématique et résumer en dessous :

- les **éléments importants du contexte**, très utiles pour l'introduction du rapport (conditions, circonstances dans lesquelles se produit la situation, type et taille de l'organisation...);
- les **causes liées à la problématique** ;
- les **conséquences** (vous pouvez relier par des flèches les causes et leurs conséquences).

La lecture du sujet doit être active.

- **Surlignez ou soulignez les éléments** qui vous semblent importants.
- Annotez les questions et les documents :
 - **entourez les verbes clés** dans les questions ;
 - **distinguez les questions** d'économie, de droit et de management.
- **Notez** au brouillon les **définitions des mots-clés** que vous rencontrez dans les questions ou les annexes.
- Si une question ou une annexe vous fait penser à des notions vues en cours, à une **théorie** ou à un **auteur en management**, notez-le au brouillon pour ne pas l'oublier.

2. Identifier la nature (économique, juridique, managériale) des documents et analyser leur contenu

a. Les documents de nature économique

Le dossier documentaire présente une entreprise en interaction avec son environnement économique. Les documents économiques, de sources variées, peuvent être :

- un **texte** qui présente le contexte économique et son évolution ou/et l'entreprise elle-même ; **Fiche méthode 1**
- un **graphique** qui représente l'évolution d'indicateurs économiques et fait apparaître des tendances ou des faits marquants à repérer ; **Fiche méthode 2**
- un **tableau** qui présente des grandeurs économiques mesurées soit à différentes périodes, soit selon différentes catégories d'agents économiques. **Fiche méthode 2**

b. Les documents de nature juridique

Le dossier en annexe de la situation peut comporter des documents de natures juridiques différentes :

- un **contrat** (ou un extrait de contrat) : qu'il s'agisse d'un contrat de droit civil (ex. : bail), de droit commercial (ex. : vente) de droit du travail (ex. : contrat de travail), ce type de document est marqué de façon évidente par sa nature juridique ; **Fiche méthode 4**
- un **texte de loi ou réglementaire** (ex. : article du Code civil, décret, voire texte de droit européen) : il s'agit là du support d'une règle de droit de portée variable et régissant certainement la situation étudiée, au moins dans une de ses composantes ;



- une **décision de justice** (ex. : jugement du 1^{er} degré, arrêt de la Cour de cassation) : son analyse est évidemment riche d'enseignements et relève sans aucun doute de la composante juridique de la situation étudiée ; **Fiche méthode 5**
- un **article de doctrine** qui peut éclairer une notion de droit : il s'agit de l'expression de la pensée ou des commentaires d'un spécialiste du droit, professeur ou magistrat, par exemple ; **Fiche méthode 1**
- un **article de presse** : il est possible de trouver dans un texte de nature journalistique des informations juridiques utiles à exploiter. **Fiche méthode 1**

c. Les documents de nature managériale

En management, les annexes sont exclusivement des textes. Il peut s'agir d'**articles de presse**, d'**extraits d'ouvrages**, d'**entretiens** ou de **documents** rédigés par les auteurs du sujet.

Les annexes ont pour but d'apporter :

- des **informations sur l'entreprise** ;
- des **informations sur l'environnement** de l'entreprise étudiée ;
- des éclairages sur des **notions théoriques**.

3. Présenter la solution retenue ou à retenir

En fonction du problème identifié, vous devez :

- **proposer des solutions** en apportant les arguments nécessaires ;
- **établir un diagnostic** afin de préparer la prise de décision ;
- **présenter les décisions** opérationnelles possibles.

Vous devez, dans vos réponses aux questions, exploiter le dossier documentaire et exposer vos analyses et vos propositions de **manière construite et argumentée**.

Vous devez être capable de mobiliser les méthodologies propres à chacun des 3 champs disciplinaires (économie, droit et management).

EXEMPLES : (Management) Mobiliser le modèle PESTEL pour identifier les facteurs environnementaux ayant une influence sur la prise de décision dans l'entreprise en fonction des opportunités et des menaces du macro-environnement. **Fiche méthode 7**

(Droit) Analyser une situation juridique consiste à qualifier le faits, identifier le problème juridique, mentionner la ou les règles applicables pour enfin proposer une solution. **Fiche méthode 3**

(Économie) Construire un argumentaire nécessite notamment d'exploiter les informations d'un tableau ou d'un graphique en relevant les données les plus pertinentes et en retraçant parfois certaines données. **Fiche méthode 2**



L'épreuve de CEJM s'appuie sur un dossier documentaire composé de plusieurs textes dans les domaines du management, de l'économie et du droit. Il est indispensable de maîtriser la compréhension de ces documents afin de **repérer les informations essentielles** qui permettent de **répondre de manière argumentée et structurée** aux questions posées.

CONSEIL Pour s'approprier cette compétence il s'agira de s'entraîner à une lecture active de documents tout au long de l'année (toujours avec un stylo ou un crayon en main pour annoter le texte). Plus vous lirez, plus vous serez efficace pour comprendre l'organisation d'un texte et l'enchaînement des arguments qui vous sont proposés. Et c'est aussi une manière d'enrichir son vocabulaire.

Économie : à quoi s'attendre en 2025 pour la France ?

Quatre mois après la dissolution de l'Assemblée nationale, aujourd'hui divisée en trois grands blocs sans majorité claire, l'incertitude politique continue de peser sur l'économie française. D'après l'OFCE, le centre de recherche économique de Sciences Po Paris, cette incertitude pourrait amputer la croissance française de 0,1 point de produit intérieur brut (PIB) en 2024 et de 0,2 point en 2025. [...]

Selon l'OFCE, « la croissance serait pénalisée en particulier par l'affaiblissement de l'investissement » des entreprises, que l'incertitude politique incite à la prudence. [...]

L'effort budgétaire envisagé par le gouvernement, qui espère ramener le déficit public de 6,1 % du PIB en 2024 à 5 % en 2025, « conduirait à réduire la croissance [...] en 2025 », calcule l'OFCE. [...]

Le redressement des comptes publics, qui passera notamment par un moindre financement des politiques de l'emploi, pourrait aussi avoir des conséquences sur le taux de chômage. Mesuré à 7,3 % au deuxième trimestre, il pourrait grimper à 7,5 % fin 2024 et même 8 % un an plus tard, selon les perspectives économiques publiées mercredi. [...] On attend 143 000 pertes d'emploi en 2025, c'est une bascule assez significative » après les près de 500 000 emplois créés en 2022 et les 210 000 créations encore recensées en 2023. Le pouvoir d'achat individuel des Français reculerait lui de 0,2 % en 2025, après une hausse de 1,1 % l'année précédente. En cause dans ce léger repli : « la contraction de l'emploi, la faible croissance des prestations sociales, avec notamment le report de l'indexation des retraites à juillet, et les revenus du patrimoine moins dynamiques, avec la baisse attendue des taux et de moindres dividendes versés », détaille l'OFCE.

Sur une note plus positive, l'inflation devrait continuer à ralentir pour s'établir à 2 % en moyenne annuelle en 2024, soit exactement l'objectif d'inflation poursuivi par la Banque centrale européenne, et 1,5 % en 2025. Une hausse des prix moins dynamique qui pousserait logiquement les ménages à dépenser davantage. En 2025, la consommation des ménages devrait être « la principale source de croissance » et croître de 1,1 %.

SudOuest.fr avec AFP, 16 octobre 2024.

PLAN

Contexte
et prévisions
de croissance

Causes

Conséquences
sur l'emploi
et le pouvoir
d'achat

Point positif :
une faible
inflation
qui pourrait
soutenir la
consommation

ÉTAPE 1 Situer le texte dans son environnement

Cette étape consiste à repérer 3 éléments principaux.

① Le **titre** indique souvent l'objet du document et le ton utilisé. Certains documents peuvent être précédés d'une présentation visant à accrocher le lecteur (le chapeau). Généralement, elle en synthétise le contenu et en montre la tonalité.

EXEMPLE : le titre ici indique que le texte traite des prévisions économiques en France pour 2025.

② La **source** indique l'origine du texte (presse quotidienne, hebdomadaire grand public, revue spécialisée, extrait d'ouvrage, site Internet, etc.) et permet de définir le type de texte (théorique, factuel, critique, etc.).

On peut également repérer l'auteur du texte (journaliste, professeur, économiste, juriste, chef d'entreprise, homme politique, etc.), permettant de prendre du recul par rapport à l'information.

EXEMPLE : il s'agit ici d'un quotidien régional (*Sud Ouest*), presse non spécialisée qui traite de l'ensemble des sujets, dont l'économie. L'article présente une information factuelle sur la base de statistiques de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, organisme indépendant de prévision, de recherche et d'évaluation des politiques publiques.

③ La **date** permet de mieux appréhender le contexte dans lequel le document a été écrit. Le contexte évolue, parfois brusquement (ex. : crise) et un texte peut rapidement être dépassé.

EXEMPLE : la date est récente, ce document décrit la situation de la conjoncture actuelle (automne 2024).



ÉTAPE 2 Lire et repérer les idées importantes

1. Une première lecture rapide et active du texte

Avec un surligneur ou un crayon, repérez les mots, expressions clés ou passages qui vous semblent importants – recherchez-en la définition si nécessaire.

Entourez les chiffres essentiels concernant le sujet. Ce travail facilitera l'utilisation des arguments dans la phase de rédaction.

CONSEIL Lisez l'ensemble des questions avant de commencer la lecture du texte pour orienter votre travail. Le travail d'analyse du texte peut se faire en deux temps.

2. Deuxième lecture : les idées principales et les idées secondaires

L'idée est de faire ressortir la logique du texte, en dissociant l'essentiel de l'accessoire. Il s'agit de repérer :

① l'**idée générale du texte**, en essayant de la résumer en une phrase ;

EXEMPLE : L'activité économique en France devrait encore se contracter en 2025 en raison des efforts de rigueur budgétaire qui pèsent sur l'emploi et le pouvoir d'achat, et de la faiblesse de l'investissement des entreprises dans un contexte de forte incertitude politique.

② le **plan du texte** : relevez les idées principales en identifiant éventuellement dans la marge (voir annotations en vert, ci-contre) les paragraphes qui regroupent des idées communes.

EXEMPLE : l'article ci-contre présente d'abord les prévisions de croissance dans le contexte politique post dissolution avant d'exposer les causes et conséquences de ce ralentissement, avec, point positif, une inflation contenue.

③ les **idées secondaires** correspondant aux arguments qui viennent soutenir la ou les idées principales. Éliminez tout ce qui est anecdotique.

Remarque : repérez les mots de transition pour retrouver les enchaînements logiques du raisonnement de l'auteur (« enfin », « d'une part », etc.). Certains termes apportent des nuances (« malgré », « cependant », etc.) ou des relations de cause à effet (« ainsi », « en conséquence », etc.).

ÉTAPE 3 Construire les réponses aux questions

1. Comprendre les questions

Lisez attentivement les questions posées et analysez le sens de la réponse attendue grâce aux verbes directeurs utilisés : « analyser, identifier, expliquer, apprécier, interpréter », etc.

2. Rédiger les réponses

Répondez à chaque question, de manière précise et structurée, en utilisant vos connaissances et en vous appuyant sur le texte.

LES PIÈGES À ÉVITER

• Il ne faut pas faire de paraphrase du texte. Le plus difficile dans l'étude de textes est la reformulation des idées.

• Il ne faut pas traiter les questions comme des questions de cours sans rapport avec le document étudié.



2

Analyser un tableau ou un graphique

L'épreuve de CEJM consiste à analyser un dossier documentaire qui peut intégrer des tableaux et/ou des graphiques à exploiter pour construire une réponse argumentée aux questions posées.

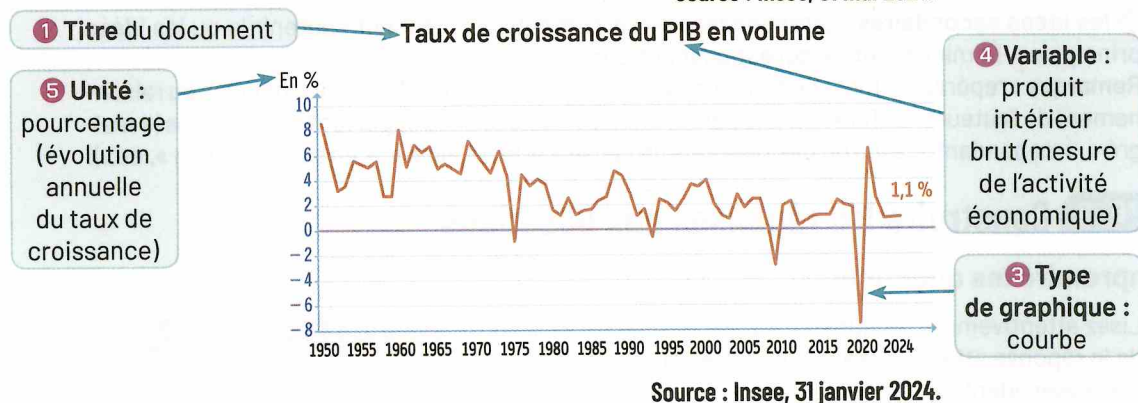
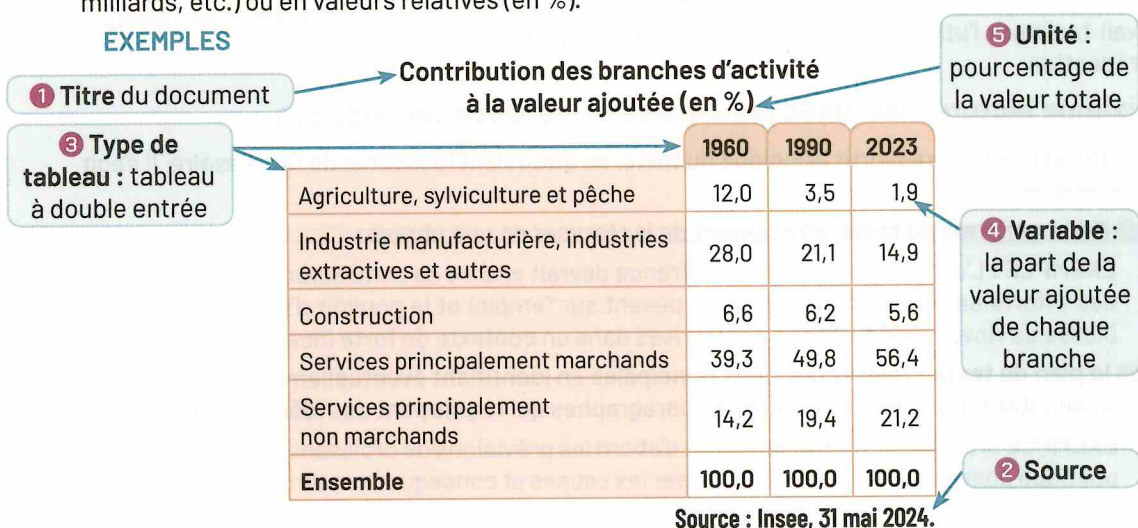
CONSEIL Pour s'approprier cette compétence, il s'agit de suivre une démarche rigoureuse. Une lecture trop rapide peut conduire à des analyses erronées ou incomplètes, voire des contresens. Avant de commencer l'analyse de graphiques, il est indispensable d'avoir en tête les questions posées.

ÉTAPE 1 Situer le document dans son environnement

Cette étape consiste à repérer 5 éléments principaux :

- 1 le **titre**, qui indique l'objet et/ou le contenu du graphique ou du tableau ;
- 2 la **date** et la **source**, qui permettent de contextualiser les données afin de mieux les interpréter ;
- 3 le **type de tableau** (à simple entrée, c'est-à-dire avec un critère d'analyse, ou à double entrée, c'est-à-dire avec deux ou plusieurs critères d'analyse) ou le **type de graphique** (courbe, histogramme, graphique de répartition ou « camembert », etc.) ;
- 4 les **variables étudiées** :
 - pour un tableau : identifier les intitulés des lignes et des colonnes du tableau,
 - pour un graphique : repérer le phénomène ou les variables étudiées, en ordonnée et en abscisse. Sur une courbe, le temps est généralement indiqué en abscisse.
- 5 l'**unité de mesure** : elle peut être exprimée en valeurs absolues (euros, tonnes, milliers, milliards, etc.) ou en valeurs relatives (en %).

EXEMPLES



EXEMPLES : (Tableau) En 2023, les services marchands représentent 56,4 % de la valeur ajoutée produite en France.
(Graphique) En 2024, le PIB est à peine supérieur à celui de 2023 : 1,1 % contre 0,9 %.

CONSEIL Assurez-vous de comprendre les données chiffrées en formulant une phrase simple avec l'une des données.

ÉTAPE 2 Lire et repérer les données importantes

L'analyse d'un tableau ou d'un graphique se fait en plusieurs temps, allant toujours du général vers le particulier.

	Analyser un tableau	Analyser un graphique
Temps 1	Repérer la ou les tendances générales en étudiant les totaux et les chiffres marquants. Ici, le tableau fournit une évolution dans le temps. Il est nécessaire d'analyser l'évolution de la contribution de chaque branche (étude par ligne) pour repérer les évolutions les plus marquantes. EXEMPLE : les productions agricole et industrielle diminuent au fil du temps, tandis que la part des services augmente.	Faire apparaître la tendance générale du graphique et les différentes phases d'évolution. EXEMPLE : le taux de croissance du PIB était beaucoup plus élevé pendant les Trente Glorieuses, autour d'une moyenne de 5 % par an, qu'à partir des années 1980, où la croissance est plus modeste.
Temps 2	Identifier les données secondaires, si besoin à l'aide de calculs simples (taux d'évolution, calculs de pourcentage, etc.), dégager les idées fortes. EXEMPLE : on peut calculer le total de la production tertiaire en ajoutant la part de la VA des services marchands (56,4 %) et non marchands (21,2 %), soit une part de la production de services de près de 80 % en 2023, contre 53 % en 1960.	Repérer les écarts par rapport à la tendance générale (les valeurs extrêmes) ainsi que les points de rupture. EXEMPLE : la France a toujours connu la croissance, sauf au cours de quatre périodes : 1973, 1993, 2008 et 2020 sont des années de récession.
Temps 3	Expliquer les causes des tendances générales et secondaires observées. EXEMPLE : la désindustrialisation progressive de la France depuis les années 1970 s'explique notamment par la concurrence des pays émergents, contribuant ainsi à la tertiarisation de l'économie française.	Expliquer les causes des données observées. EXEMPLE : la forte croissance des Trente Glorieuses s'explique par la dynamique de la reconstruction d'après-guerre, s'appuyant sur des gains de productivité élevés ainsi que sur une consommation et un investissement soutenus.

ÉTAPE 3 Utiliser les informations obtenues pour construire votre argumentaire

1. Comprendre les questions

Lisez attentivement les questions posées pour comprendre les attentes des examinateurs. Analysez la consigne grâce aux verbes directeurs utilisés : « analyser », « identifier », « expliquer », « apprécier », « interpréter », etc.

2. Construire une réponse argumentée

Reprenez enfin les différentes informations qui vous sont données et mettez-les en relation avec vos connaissances théoriques et factuelles afin de répondre aux questions qui vous sont posées. Pensez à structurer votre commentaire pour le rendre plus clair. Par exemple, partez des éléments généraux avant d'illustrer avec des points particuliers.

LES PIÈGES À ÉVITER

- Il ne faut pas faire de la simple « lecture » de données, mais les interpréter et les rattacher à vos connaissances.
 - Il ne faut pas vous focaliser sur un point particulier d'un graphique qui pourrait attirer l'attention mais qui n'est pas l'objet principal.
- EXEMPLE** : Ici, on observe un retournement de la courbe du taux de croissance du PIB en 2020 qui caractérise une forte récession. Cela correspond à la période de la crise sanitaire, mais ce n'est pas l'objet principal du graphique.



L'exercice qui consiste à analyser une situation juridique permet d'apprécier votre aptitude à appliquer des règles de droit à des situations concrètes. Cela consiste à répondre à une ou plusieurs questions posées sur une situation donnée, en utilisant l'argumentation juridique appropriée.

L'analyse de toute situation juridique peut s'opérer en exploitant le syllogisme qui permet de construire un raisonnement amenant de façon naturelle à la conclusion. Il convient de toujours vous interroger de la façon suivante :

- ❶ Quels sont les **faits** et quel **problème juridique** posent-ils ? C'est la « mineure » du syllogisme.
- ❷ Quelle est la **règle de droit applicable** ? C'est la « majeure » du syllogisme.
- ❸ Quelle **solution** doit-on proposer ? C'est la conclusion du syllogisme.

ÉTAPE 1 Les faits et le problème juridique (la « mineure »)

1. La qualification des faits

La première étape du travail suppose de lire attentivement le contexte et les faits qui sont à l'**origine du problème** qui vous est soumis.

EXEMPLE : M. X est renvoyé par son patron parce qu'il passait trop de temps sur son ordinateur.

Vous devez **traduire ces faits en termes juridiques**. Qualifier les faits permet de rattacher la problématique concrète à un cadre juridique abstrait.

La qualification amène à utiliser la terminologie adéquate en droit ; elle permet ainsi d'amener aisément à la formulation du problème juridique et guidera donc vers la règle de droit à appliquer.

EXEMPLE : un salarié est licencié pour avoir utilisé exagérément sa messagerie professionnelle à des fins personnelles, malgré l'interdiction formulée par le règlement intérieur.

2. La formulation du problème juridique

L'identification des **parties** (demandeur et défendeur) et des **éléments de la situation** problématique doit aboutir à la formulation du problème juridique. Ce problème doit être exposé de façon générale, au-delà du cas spécifique.

EXEMPLE : dans quelle mesure et à quelle condition un **employeur** peut-il sanctionner la violation par le **salarié** de l'interdiction d'user de façon exagérée de son ordinateur et d'Internet ?

ÉTAPE 2 La ou les règles de droit applicables au problème juridique (la « majeure »)

Il s'agit d'expliquer les grandes lignes du droit positif, qui permettent d'apporter une réponse au questionnement juridique identifié précédemment.

EXEMPLE : les pouvoirs du chef d'entreprise s'expriment à travers le règlement intérieur que le salarié doit respecter. Il existe toutefois des droits fondamentaux reconnus au salarié, comme la faculté de se servir librement de son ordinateur durant les temps de pause. Mais cet usage peut parfaitement être limité par le règlement intérieur pour ce qui concerne les périodes de travail.

Des règles juridiques sont parfois fournies en annexe dans le sujet (extrait de Code, décision de justice, convention collective...), mais on attendra généralement de vous que vous fassiez appel à vos connaissances. Il est donc indispensable de bien maîtriser la partie de cours concernée.



ÉTAPE 3 La ou les solutions proposées (la conclusion)

Les étapes précédentes ont permis de passer des faits (la « mineure ») au droit (la « majeure »). Il s'agit maintenant d'appliquer le droit aux faits pour proposer une ou plusieurs solutions (la conclusion). Il faut donc vous attacher à tirer les conséquences des analyses précédentes. L'argumentation juridique consiste à rapprocher les faits, juridiquement qualifiés, des règles de droit applicables au problème juridique posé, pour en déduire une ou plusieurs solutions du cas présenté dans la situation.

Vous pourrez introduire la solution que vous proposez avec une formule classique :

« Dans le cas d'espèce... », « En l'espèce... », « Dans le cas étudié... ».

EXEMPLE : en l'espèce, dès lors que les clauses du règlement intérieur ne comportent pas d'interdiction absolue d'utiliser Internet, mais se contentent de limiter son usage aux temps de pause, si l'employeur n'a pas consulté un dossier marqué « Personnel » pour prendre connaissance des abus de son salarié, la sanction pour violation des dispositions du règlement intérieur est possible...

La solution exposée est parfois susceptible d'entraîner des conséquences juridiques (action en justice ou renonciation à saisir le tribunal, tentative de conciliation, démarches...). Celle qui est retenue doit être justifiée par une argumentation juridique rigoureuse.

EXEMPLE : il serait déplacé, pour le salarié, d'engager une action en justice pour contester la sanction subie, puisque celle-ci a été décidée à bon droit par le chef d'entreprise.

Parfois, certains faits ne sont pas assez précisément énoncés et vous serez obligé(e) d'envisager une alternative.

EXEMPLE : si l'employeur a pris connaissance du comportement du salarié en consultant un fichier personnel... Si, en revanche, c'est par un contrôle inopiné, tel que prévu par le règlement intérieur, qu'il a constaté les faits...

Enfin, vous devez soigner la rédaction et structurer votre propos avec des transitions claires (« C'est pourquoi... », « Compte tenu de... », « En conséquence... »). Dans tous les cas, utilisez le vocabulaire juridique adéquat.

LES PIÈGES À ÉVITER

• Il ne faut pas retenir des faits de la situation de façon incomplète ou non pertinente, car le problème juridique que vous en induiriez aurait les mêmes défauts.

• Il ne faut pas vous appuyer sur une règle de droit non établie de façon certaine. Dans ce type de situation, le syllogisme ne peut « fonctionner » convenablement qu'en proposant une alternative dans les solutions.

EXEMPLE : une règle jurisprudentielle remise en cause par certaines décisions de justice.

• Il ne faut pas identifier de prime abord une règle de droit sans en percevoir certains éléments ou certaines limites ; vous pourriez alors commettre un véritable contresens sur la solution du problème.

EXEMPLE : le caractère exclusif du droit de propriété dont vous oublieriez les exceptions.



Dans l'épreuve de l'examen, vous devez répondre à certaines questions de manière à **proposer une solution à un problème juridique**. Vous disposez pour cela d'un dossier documentaire pouvant comporter un contrat ou des clauses extraites d'un contrat.

Il s'agira alors pour vous, selon les exigences de l'exercice :

- ▀ de rattacher le contrat à une situation juridique ;
- ▀ d'identifier les obligations des parties et les effets particuliers de certaines clauses ;
- ▀ d'exercer votre esprit critique et d'apprécier la validité du contrat en général ou de ses clauses spécifiques ;
- ▀ éventuellement, de faire le rapprochement entre le contenu du contrat et les informations juridiques fournies par d'autres documents (extrait de code, jurisprudence, etc.).

CONTRAT DE DISTRIBUTION

Entre les soussignés :

La société anonyme Flavier, dont le siège est à Lyon (69 003), 24 bd Jeanne d'Arc, immatriculée sous le numéro 854 456 982 RCS Lyon, représentée par son directeur général Pierre Michel,

Ci-après désignée « **le Fournisseur** » d'une part,

Et

La SARL Singée, dont le siège est à Montélimar (26 200), 8 rue des Oliviers, immatriculée sous le numéro 788 987 821 RCS Romans, représentée par Mme Alice Person, sa gérante, Ci-après désignée « **le Distributeur** » d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

1 – Objet du contrat : Le Distributeur s'engage à s'approvisionner auprès du Fournisseur selon les termes et conditions du présent contrat. Le contrat porte sur la distribution des canapés, fauteuils et sièges fabriqués par le Fournisseur sous la marque déposée à l'INPI « Relaxos ».

2 – Quantité minimale : Le Distributeur s'engage à commander chaque année civile, à compter du 1^{er} janvier 2025, un minimum de 24 unités.

3 – Durée : Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de la première livraison effective prévue, soit le 15 janvier 2025.

4 – Prix, modalités de paiement : Les produits seront vendus par le Fournisseur au Distributeur au prix fixé par le tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande par le Fournisseur. 20 % du prix seront payables à la commande et le solde 30 jours après la livraison. Tout retard de paiement donnera lieu à des pénalités au taux de deux fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'échéance impayée.

5 – Livraisons : Les produits seront livrés par le Fournisseur dans les locaux du Distributeur. Le conditionnement des produits devra être conforme aux spécifications de la commande.

6 – Fin du contrat : Le contrat prend fin par la survenance de son terme ; cependant, le Fournisseur le rappellera au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée six mois avant la date prévue pour la fin des relations contractuelles.

7 – Résiliation et pénalités : En cas de manquement par le Distributeur à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit, au gré du Fournisseur, 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, cela sans autre formalité. Le Fournisseur aura alors droit au paiement d'une indemnité de 2 000 euros.

8 – Dispositions générales : Toute modification du présent contrat ne peut résulter que d'un accord constaté dans un écrit signé par les deux parties.

Loi applicable : le contrat est soumis à la loi française.

Fait à Lyon, le 16 novembre 2024

Le Fournisseur,

Le Distributeur,



ÉTAPE 1 Lire le contrat ou les clauses extraites du contrat

Cette étape permet de repérer de quel type de contrat il s'agit (contrat de travail, de vente, d'assurance, etc.). La première lecture du contrat suffit à l'identifier, souvent grâce au titre du document.

ÉTAPE 2 Analyser le contrat

1. La situation juridique

Il s'agit d'identifier les éléments du contrat qui précisent la situation :

① d'abord, l'**objet du contrat** ;

EXEMPLES : **contrat de travail** (à durée déterminée, indéterminée, etc.), **contrat de vente** (entre un professionnel et un consommateur, entre professionnels, etc.), **contrat de location** (civile, commerciale), **contrat de transport**, **contrat d'assurance**.

② ensuite, les **parties concernées**.

EXEMPLES : un salarié et son employeur, un vendeur et un acheteur, un bailleur et son locataire, un transporteur et une personne transportée, un assureur et un assuré.

2. La règle de droit applicable

Il s'agit de retrouver à quelle branche du droit se rapporte le contrat : droit civil, droit du travail, droit commercial, droit de la consommation, etc.

3. La validité du contrat

a) Vérifier l'existence des conditions générales de validité du contrat (C. civ, art. 1128) :

- le **consentement** des parties (existence et absence de vice) ;
- leur **capacité** de contracter ;
- un **contenu** licite et certain.

b) Vérifier l'existence des conditions spécifiques de validité du contrat :

- les exigences légales (ex. : les mentions impératives dans les contrats de travail atypiques) ;
- la présence de formulaires à joindre impérativement (ex. : le bordereau de rétractation dans le contrat de vente à domicile) ;
- la signature des parties.

4. Les clauses du contrat

Vous repérerez les divers éléments du contrat :

① la nature précise du contrat ;

EXEMPLES : **contrat de travail à temps partiel**, **prêt à la consommation**, **contrat de location avec option d'achat**.

② le lieu et la date de conclusion du contrat ;

③ les parties, avec leurs noms et leurs qualités en droit ;

EXEMPLES :

- SARL Durand, employeur, et Mme Bayle, salariée ;
- M. Dubois, emprunteur, et la banque SMC SA, prêteur.

④ la durée et/ou le terme du contrat, éventuellement les possibilités de renouvellement prévues par une clause.

5. Les effets du contrat

Il s'agit de préciser les obligations des parties découlant du contrat, en distinguant :

- celles qui se traduisent par des sommes à payer ;

EXEMPLES : **prix du bien vendu**, **loyer de l'appartement**, **salaire et éléments de rémunération**.

- celles qui revêtent une autre forme.

EXEMPLES : **prestation de travail**, **réalisation d'une activité**, **livraison d'un bien**, **interdiction d'exercer une activité**.

ÉTAPE 3 Utiliser le résultat de cette analyse pour résoudre le cas

En fonction des questions posées par le sujet, l'analyse ainsi menée pourra être utilisée pour argumenter sur la solution proposée.



La partie juridique de l'épreuve d'examen consiste à répondre à des questions de manière à proposer une solution à un problème juridique. Vous disposez pour cela d'un dossier documentaire, pouvant comporter une décision de justice ou un extrait de jurisprudence. Le sujet ne demandera pas forcément de l'analyser, mais ce travail se révélera souvent indispensable pour répondre aux questions posées et proposer une solution argumentée.

Dans cette épreuve, vous devrez donc être capable de :

- situer la décision de justice en précisant la juridiction, la date, la procédure et le domaine de droit concerné ;
- dégager le problème juridique posé et le raisonnement de la juridiction pour le résoudre.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 29 novembre 2023 (extraits)

M. D..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° M 22-16.911 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Via Storia, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M. D... a été engagé en qualité de « chef opérateur prise de vue-cameraman » par la société Via Storia du 16 janvier 2012 au 7 juillet 2016, suivant soixante-dix contrats à durée déterminée d'usage [...].
2. L'employeur est une société de production audiovisuelle [...].
3. Le 28 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Énoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors que [...] l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 [...] qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives [...]; qu'en l'espèce, pour refuser de requalifier les 70 contrats à durée déterminée d'usage de M. D... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, [...] que le marché [...] auquel était affecté M. D... [...] reste très particulier [...] en ce qu'il ne peut donc être considéré comme participant de l'activité normale et permanente de la société Via Storia [...];

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 [...]:

5. S'il résulte [...] du Code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée [...], l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 [...] impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
6. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'activité de la société [...] consiste essentiellement en la fourniture de prestations d'assistance technique aux chaînes de télévision pour la retransmission d'événements ponctuels, notamment politiques, culturels et sportifs. Il ajoute que le marché relatif aux prestations de service [...] auquel était affecté le salarié [...] restait très particulier en ce [...] qu'il ne peut être considéré comme participant de l'activité normale et permanente de la société. [...]
7. L'arrêt déduit de ces éléments que l'employeur fournit les éléments objectifs établissant le caractère temporaire occupé par le salarié qui travaillait dans le même temps pour d'autres employeurs.
8. En se déterminant ainsi [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS [...] la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar [...].



ÉTAPE 1 Comprendre la décision de justice

Pour bien comprendre une décision de justice, il faut repérer les points suivants.

1 La juridiction et la date de la décision étudiée

- Repérez s'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt.
- Identifiez la juridiction (tribunal ou cour) qui est intervenue.

EXEMPLE : arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023.

2 Les parties

- Identifiez les parties en présence (demandeur/défendeur, appelant/intimé, demandeur au pourvoi/défendeur au pourvoi).
- Indiquez leurs noms en les situant l'une par rapport à l'autre sur le plan juridique.

EXEMPLE : le demandeur au pourvoi est M. D..., ancien salarié opposé à son employeur, la société Via Storia.

3 Les faits à l'origine du litige et l'objet du litige

- Résumez les faits, c'est-à-dire les circonstances ou les événements qui ont mené au litige, en éliminant les détails et en suivant l'ordre chronologique.
- Mettez en évidence ensuite le litige lui-même.

4 Le déroulement de la procédure

- Identifiez, par déduction, les différentes juridictions saisies et présentez les étapes du procès chronologiquement.
- Indiquez la décision rendue par chaque juridiction.

5 L'énoncé du problème de droit

Formulez le problème juridique posé au juge, éventuellement sous la forme d'une phrase interrogative, mais toujours sous une forme générale.

EXEMPLE : À quelles conditions une succession de CDD d'usage peut-elle donner lieu à une requalification de la situation en CDI ?

À SAVOIR On peut souvent déduire le problème de droit des motifs évoqués par la juridiction saisie.

6 Les arguments des parties

- Exposez les arguments (moyens) avancés par les parties devant la juridiction qui a rendu la décision étudiée.
- Procédez par énumération pour chacune des parties.

7 Les motifs de la décision

Relevez les raisons qui justifient la décision du juge.

À SAVOIR Elles sont rédigées le plus souvent sous la forme : « Attendu que... » ou « Considérant que... ».

8 Le dispositif de la décision

Indiquez la décision prise par la juridiction saisie, tout en la commentant.

EXEMPLE : la Cour de cassation désapprouve ici les juges du fond qui ont rejeté la demande du salarié. Les juges du droit rappellent que c'est uniquement si des faits objectifs permettent de vérifier que les CDD d'usage sont justifiés qu'ils ne peuvent pas être requalifiés en CDI.

ÉTAPE 2 Utiliser le résultat de cette analyse pour résoudre le cas

En fonction des questions posées par le sujet, l'analyse ainsi menée pourra être utilisée pour argumenter sur la solution proposée.



Conduire une analyse organisationnelle

Cette méthodologie vous permettra d'associer chaque compétence du programme à des questions susceptibles d'être posées lors de l'épreuve, à des auteurs en management ainsi qu'à des outils à mobiliser.

Lors de l'épreuve, procédez de la même façon lors de la lecture du sujet et de l'analyse des questions : vous devrez vous demander à quelle compétence se rattache chaque question et quels auteurs et/ou quels outils sont à mobiliser.

Pour répondre à chaque question posée par le sujet, vous rédigerez une courte introduction dans laquelle vous définirez les mots-clés contenus dans la question (ex. : « finalité », « partie prenante ») et vous préciserez sur quels auteurs et/ou sur quels outils vous allez vous appuyer pour y répondre.

Compétence	Identifier les finalités économique, sociale et sociétale de l'entreprise	Auteur
Objectifs	Montrer que les décisions prises dans une entreprise concourent à une finalité. Présenter la finalité poursuivie par une entreprise et identifier les objectifs qui en découlent.	Peter Drucker
Compétence	Caractériser les différentes parties prenantes de l'entreprise	Auteur
Objectif	Montrer que les décisions prises dans une entreprise répondent aux attentes des parties prenantes.	R. Edward Freeman
Exemple	<i>Quelles sont les attentes des différentes parties prenantes d'une entreprise ?</i>	
Compétence	Caractériser les étapes de création d'une entreprise	
Objectif	Identifier les différentes phases de création d'une entreprise à travers le parcours d'un entrepreneur.	
Exemple	<i>À quelle(s) partie(s) prenante(s) s'adresse le business plan d'une entreprise ?</i>	
Compétence	Distinguer une démarche entrepreneuriale d'une démarche managériale	Auteurs
Exemples	<i>En quoi la démarche d'un entrepreneur relève-t-elle d'une démarche entrepreneuriale ? En quoi la démarche d'un dirigeant est-elle passée d'une logique entrepreneuriale à une logique managériale ?</i>	Joseph Schumpeter et Henry Mintzberg
Compétence	Identifier les différentes composantes de la performance de l'entreprise	Auteurs
Objectif	Proposer des indicateurs permettant à un dirigeant de s'assurer qu'il respecte les finalités de l'entreprise.	Robert Norton et David Kaplan
Exemple	<i>Quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer la performance d'une entreprise ?</i>	
Compétence	Repérer les principaux éléments du macro-environnement de l'entreprise	Outil
Objectif	Montrer qu'un dirigeant a su saisir les opportunités présentes dans l'environnement de l'entreprise.	PESTEL
Exemple	<i>En quoi l'environnement d'une entreprise est-il porteur de menaces ?</i>	
Compétence	Analyser les évolutions de l'environnement et en identifier les conséquences sur la situation de l'entreprise	Auteur
Objectif	Montrer qu'une entreprise s'adapte aux changements de son environnement en innovant.	Joseph Schumpeter
Exemple	<i>En quoi la prise de décision dans une entreprise est-elle influencée par le macro-environnement ?</i>	



Compétence Caractériser les styles de management

Objectif Caractériser le style de direction d'un dirigeant.

Exemple En quoi le style de direction d'un dirigeant contribue-t-il aux performances d'une entreprise ?

Auteur

Rensis Likert

Compétence Repérer le rôle des différentes parties prenantes et des contre-pouvoirs

Exemples En quoi les parties prenantes influent-elles sur la prise de décision dans une entreprise ?

En quoi une partie prenante constitue-t-elle un contre-pouvoir ?

Auteurs

Michel Crozier
et Erhard
Friedberg

Compétence Identifier le type de structure, les mécanismes de coordination et de contrôle au sein de l'entreprise

Objectif Repérer les mécanismes de coordination mis en œuvre dans cette entreprise.

Exemple Quels déterminants influencent le choix de la structure de l'entreprise ?

Auteur

Henry
Mintzberg

Compétence Repérer les ressources et les compétences au sein de l'entreprise

Objectif Analyser en quoi les ressources et les compétences d'une entreprise constituent des forces et/ou des faiblesses.

Exemple Quelles compétences une entreprise doit-elle maîtriser pour réussir sur son domaine d'activité ?

Compétence Distinguer les différents processus de l'entreprise

Exemples En quoi les différents processus mis en œuvre dans une entreprise contribuent-ils à ses performances ?

Les processus de cette entreprise contribuent-ils tous à la création de valeur ?

Compétence Identifier le besoin de financement de l'entreprise en fonction du cycle (exploitation/investissement)

Exemples Le besoin de financement d'une entreprise relève-t-il du cycle d'exploitation ou du cycle d'investissement ?

La décision prise par une entreprise aura-t-elle un impact sur son cycle d'investissement ou son cycle d'exploitation ?

Compétence Recenser les solutions de financement adaptées à l'entreprise dans une situation donnée

Objectif Présenter les risques et les coûts des solutions de financement envisagées par un dirigeant.

Exemple Quelles solutions de financement sont les plus adaptées aux besoins du cycle d'exploitation ?



Utiliser l'outil de diagnostic PESTEL

L'outil PESTEL permet de faire le diagnostic externe de l'environnement global (macro-environnement) de l'entreprise, en analysant facteurs **politiques**, **économiques**, **socioculturels**, **technologiques**, **écologiques** et **légaux** afin d'en détecter les **opportunités** et les **menaces**. Une lecture approfondie du contexte et des annexes du dossier documentaire permet de repérer ces facteurs à l'aide de surligneurs.

Analysez le macro-environnement de Léa Composites, leader des piscines coque polyester.

Alors que la **crise énergétique** et **écologique** gronde, jamais les Français n'ont été aussi nombreux à s'équiper d'un bassin. **En dix ans, le parc a déjà doublé pour atteindre 3,2 millions d'unités.** [...] « Après la **crise du Covid qui a euphorisé le marché**, les professionnels se sont adaptés aux **nouvelles aspirations des consommateurs en proposant des produits plus économes, faciles d'entretien et plus ajustés à la taille des jardins.** » [...] Le **réchauffement climatique et la vague caniculaire** de l'été dernier ne sont naturellement pas étrangers au phénomène. Mais ils s'accompagnent d'une **démocratisation à marche forcée** conduite par de nouveaux acteurs, tels que le fabricant de **pompes à chaleur Poolstar**. En consacrant 15 % de son chiffre d'affaires (80 millions d'euros en 2022) à l'**innovation**, cette entreprise [...] a divisé par deux le coût de cet équipement de plus en plus prisé des consommateurs pour prolonger le temps de baignade. [...] **La baisse des coûts concerne également les coques.** En réduisant la taille des bassins avec **une norme passée de 8 × 4 mètres à 7 × 3 mètres, moins gourmande en eau**, les fabricants ont pu [...] réduire leur prix public. « On trouve maintenant des coques tout équipées à partir de 13 000 euros facilement finançables par crédit », constate Vincent Quéré, directeur général adjoint de Léa Composites.

Paul Molga, www.lesechos.fr, 31 janvier 2023.

Grâce à l'intelligence artificielle et aux prises de vue aérienne, l'administration fiscale parvient à traquer les piscines non déclarées ou qui ne sont pas correctement imposées. [...] Selon la DGFiP, près de 20 000 piscines ont ainsi été trouvées *via* ce mécanisme et seront nouvellement imposées au titre de la **taxe foncière** de 2022.

AFP et *Les Échos*, 29 août 2022.

	Opportunités	Menaces
Politique		Détection des piscines non déclarées par la direction générale des finances publiques
Économique	– Forte progression de la demande de piscines à la suite de la crise du Covid-19 – Démocratisation du marché des piscines à la suite de la baisse des coûts des coques	Augmentation des prix des matières premières due à la crise énergétique
Socioculturel	De nouvelles attentes vers des bassins plus économes, faciles d'entretien, plus petits	
Technologique	Innovation avec des pompes à chaleur permettant de baisser les prix des piscines	IA facilitant la détection des piscines non déclarées
Écologique	Réchauffement climatique et vague caniculaire entraînant une augmentation de la demande de piscines	Baisse des ressources en eau due à la crise écologique
Légal	Mise en place de normes de taille plus petite des piscines pour réduire la consommation en eau	Imposition à la taxe foncière (Code général des impôts) des piscines non déclarées